

AHMAD AFIZI BIN ARZEMI
lwn.
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), YA Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)]

1April 2019/ 25 Rejab 1440H

Kes Rayuan No. 10000-043-0022-2018

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Encik Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Tertuan Juraish Syariah Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini kerana tidak berpuas hati terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan pada 20/02/2018 yang menolak tuntutan Perayu dalam kes Mal No. 10300-043-0509-2013.

Fakta Kes

[2] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[3] Perayu dilahirkan pada 19/6/1988 di Kelantan. Bapa Perayu bernama Arzemi bin Safie, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Ibu Perayu bernama Nurul Idayu Chit Binti Abdullah, keturunan siam dan beragama Islam.

[4] Perayu tidak pernah mengenali bapanya kerana ibu dan bapanya telah berpisah sewaktu Perayu masih dalam kandungan.

[5] Perayu telah dibesarkan oleh nenek sebelah ibunya sejak dari lahir sehingga Perayu hidup berdikari. Nenek Perayu berketurunan Siam dan beragama Buddha.

[6] Perayu mendakwa telah dibesarkan mengikut cara hidup, budaya dan adat resam Buddha.

[7] Perayu merupakan anak tunggal dan pernah ke sekolah rendah dan menengah kebangsaan di Kelantan sehingga tingkatan 5 dan menduduki peperiksaan UPSR, PMR dan SPM.

[8] Perayu ada mengikuti kelas agama Islam semasa di sekolah dan ada menduduki ujian dan peperiksaan tetapi gagal.

[9] Perayu hanya tahu sembahyang secara budaya dan adat resam Buddha dan menyambut perayaan Veesak dan lain-lain perayaan Buddha.

[10] Ibu Perayu masih beragama Islam tetapi tidak pernah dilihat mengamalkan ajaran Islam.

[11] YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Perayu dan memerintahkan Perayu bertaubat dengan menghadirkan diri dan melafazkan ikrar taubat di hadapan Pegawai Jabatan Mufti Negeri Selangor dalam masa 60 hari daripada tarikh keputusan diberikan. Sekiranya Perayu enggan bertaubat, Mahkamah peritahkan Perayu menjalani proses istitabah selama 60 hari.

[12] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 20/02/2018 dan alasan rayuan bertarikh 09/08/2018 dengan mengemukakan empat(4) alasan rayuan sepertimana di muka surat 124-126 Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami berpendapat terdapat tiga (3) isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira pengakuan Perayu dan saksi-saksi bahawa Perayu adalah bukan beragama Islam.

[14] Persoalan ini telah dibangkitkan oleh Perayu dalam alasan rayuan pertama antara lain menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak meneliti pengakuan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini (selama tempoh 30 tahun) adalah bukan beragama Islam.

[15] Kami ingin menegaskan bahawa pengakuan seseorang berkaitan kes pengisytiharan sebagai bukan lagi Islam tidak mengikat Mahkamah untuk mensabitkan apa-apa keputusan sehinggalah suatu siasatan atau penelitian mendalam dibuat terhadap fakta kes ataupun dengan kata lain ia perlu dinilai bersama-sama dengan keterangan dan qarinah yang jelas.

[16] Setelah kami membaca dan meneliti Rekod Rayuan kami mendapati bahawa Perayu telah mengemukakan dua orang saksi sebagai bayyinah iaitu Saksi Pertama yang merupakan nenek sebelah ibu dan Saksi Kedua iaitu Ong Shu Yung yang merupakan kawan Perayu. Selain daripada dua orang saksi sebagai bayyinah, Perayu tidak ada mengemukakan bukti dokumentar untuk menunjukkan amalan agama Perayu selama tempoh hampir 30 tahun.

[17] Berdasarkan penilaian terhadap keterangan Perayu kami dapati Perayu gagal mengemukakan bilangan saksi yang mencukupi seperti kehendak peruntukan Seksyen 86 (5) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau oleh seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan

Keterangan saksi kedua pula tidak menyokong dakwaan bahawa amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini adalah bukan beragama Islam tetapi hanya menjurus kepada amalan tidak berpuasa dan tidak melaksanakan kewajipan sebagai seorang muslim. Oleh yang demikian kami menyimpulkan bahawa Perayu gagal membuktikan dakwaannya.

Isu Kedua : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61(3)(b)(x) Enamen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad

[18] Persoalan ini telah dibangkitkan oleh Perayu dalam alasan rayuan kedua. Huraian bagi alasan ini dijelaskan oleh Perayu dalam Perenggan 2, Ringkasan Hujah Bertulis Perayu yang menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah meletakkan permohonan Perayu sebagai permohonan untuk keluar dari Islam atau murtad dengan merujuk kepada Perenggan 31 hingga 35 Alasan Penghakiman (halaman 113 hingga 114 Rekod Rayuan).

[19] Kami telah meneliti alasan penghakiman di halaman 113 hingga 114 Rekod Rayuan, dukacita dimaklumkan bahawa kami tidak menemui di manakah YA Hakim Bicara telah mengklasifikasikan atau mentafsirkan bahawa kes Perayu sebagai permohonan untuk murtad atau keluar Islam. Apa yang kami temui ialah ulasan YA Hakim Bicara di Perenggan 31 yang menyatakan bahawa;

“Maka menurut Hukum Syarak dan peruntukan undang-undang, Plaintiff hendaklah terus diterima dan dianggap sebagai orang Islam pada setiap masa dan Plaintiff tidak boleh dianggap atau diisytiharkan sebagai bukan lagi orang Islam melainkan jika sesuatu pertuduhan jenayah murtad disabitkan ke atas Plaintiff”.

[20] Merujuk kepada ulasan YA Hakim Bicara tersebut kami dapati tidak terdapat sebarang kenyataan yang mentafsirkan permohonan Perayu ini sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. YA Hakim Bicara hanya menyatakan bahawa Perayu tidak boleh dianggap atau diisytiharkan sebagai bukan lagi orang Islam iaitu sesuai dengan kausa tindakan bagi kes ini. Seterusnya YA Hakim Bicara menyatakan pendapatnya salah satu bentuk pengecualian yang boleh diberikan untuk menganggap Perayu atau seseorang sebagai bukan lagi Islam ialah jika seseorang itu telah disabitkan murtad.

Isu Ketiga : Sama ada YA Hakim bicara telah terkhilaf dalam menggunakan neraca penentu sempurnanya Islam Perayu melalui pemakaian Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan juga melalui penilaian nasab Perayu.

[21] Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 menggariskan kaedah untuk mengenal pasti seseorang Islam atau bentuk pengislaman seseorang iaitu sebagaimana berikut:

“orang Islam” ertinya—

(a) seseorang yang menganut agama Islam;

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;

(c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;

(d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

[22] Kami merujuk kepada Rekod Rayuan di muka surat 8, kami dapati terdapat tuntutan balas daripada Responden yang menegaskan bahawa Perayu sepatutnya menyedari bahawa agama asal Perayu adalah Islam berdasarkan kepada agama ibu dan bapa Perayu semasa lahir. Kami berpendapat tindakan YA Hakim Bicara mengulas perkara tersebut masih lagi relevan kerana mengambil kira isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak-pihak di dalam pliding. Justeru tindakan YA Hakim Bicara tersebut masih sah berdasarkan undang-undang sebagai kaedah untuk mengenal pasti sama ada seseorang itu orang Islam atau tidak.

[23] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan, kami merumuskan bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara masih tepat dan tiada sebarang kekhilafan yang memerlukan campur tangan Mahkamah Rayuan Syariah.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 20/2/2018 dalam kes No. 10300-043-0509-2013 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

Seksyen 71(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

-
1. **YAA HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor